

Mandatsnotiz

Mandant: Moritz Rieken, geboren am 16.03.1978, Tischlermeister in Lüneburg. Erblasser: Helmut Rieken, geboren am 04.01.1946, verstorben am 18.05.2026. Weitere Beteiligte: Alva Rieken, geboren am 12.09.1981, Schwester des Mandanten, eingesetzte Alleinerbin.

Familienlage

Helmut Rieken war verwitwet. Ehefrau Marianne Rieken verstarb 2018. Die Kinder Moritz und Alva sind die einzigen Abkömmlinge. Das Verhältnis zwischen Vater und Moritz verschlechterte sich nach der Übertragung des Resthofs auf Alva im Jahr 2019. Moritz erhielt damals 35.000,00 EUR "für den Werkstattumbau", ohne schriftlichen Vertrag.

Anlass

Alva übersandte am 12.06.2026 ein kurzes Schreiben: "Vater hat mich als Alleinerbin eingesetzt. Für dich ist nichts vorgesehen, weil du deinen Teil schon bekommen hast." Ein Testament in Kopie lag bei. Ein Nachlassverzeichnis wurde nicht beigelegt.

Vermutete Vermögensbewegungen

1. Resthof in Kirchgellersen, Übertragung 2019.
2. Baugrundstück Bardowick, Übertragung 2021.
3. Baugrundstück Reppenstedt, Verkauf durch Alva 2023.
4. Depot bei NordBank, unklarer Abfluss 2024.
5. Pflegeleistungen der Alva von 2022 bis 2026.

Ziel

Moritz will nicht den Hof zurück. Er will wissen, ob sein Pflichtteil und ein Ergänzungsanspruch bestehen und ob die 35.000,00 EUR auf seinen Anspruch anzurechnen sind.

Testament und vorläufiger Nachlass

Testament vom 17.11.2022

Eigenhändig geschrieben, Ort: Kirchgellersen.

Ich, Helmut Rieken, setze meine Tochter Alva Rieken zu meiner Alleinerbin ein. Mein Sohn Moritz Rieken soll nichts erhalten, weil er bereits zu Lebzeiten unterstützt wurde und den Kontakt abgebrochen hat. Alva hat sich um Haus, Hof und meine Gesundheit gekümmert.

Kirchgellersen, 17. November 2022 Helmut Rieken

Vorläufiger Nachlass laut Alva

Gegenstand	Wertangabe Alva
Girokonto NordBank	18.420,00 EUR
alter VW Caddy	2.800,00 EUR
Hausrat	3.000,00 EUR
Beerdigungskosten	-8.900,00 EUR
Pflege- und Haushaltsausgleich Alva	-42.000,00 EUR

Alva meint, der Nachlass sei "praktisch null". Sie legt keine Kontoauszüge vor und keine Belege für den Pflegeausgleich. Der Mandant hält die Wertangaben für unvollständig, weil der Vater bis 2024 Dividenden und Pachtzahlungen erhielt.

Auskunftslücken

- Kein notarielles Nachlassverzeichnis.
- Keine Grundbuchauszüge.
- Keine Verträge über Übertragungen 2019 und 2021 vollständig.
- Keine Bewertung des Wohnrechts.
- Keine Kontoauszüge der letzten zehn Jahre.
- Keine Belege zur angeblichen Pflegevergütung.

Übertragungsvertrag Resthof (Abschrift)

Urkundenrolle Nr. 811/2019

Verhandelt zu Lüneburg am 22.08.2019.

Vor mir, dem unterzeichnenden Notar

Dr. Hannes Wilkens

mit dem Amtssitz in Lüneburg, Am Sande 9, 21335 Lüneburg, erschienen heute:

1. Herr **Helmut Rieken**, geboren am 04.01.1946, wohnhaft Dorfstraße 11, 21394 Kirchzellern, ausgewiesen durch Bundespersonalausweis, nachstehend „Übergeber“ genannt,
2. Frau **Alva Rieken**, geboren am 12.09.1981, wohnhaft Ilmenaustraße 4, 21335 Lüneburg, ausgewiesen durch Bundespersonalausweis, nachstehend „Übernehmerin“ genannt.

Die Erschienenen erklärten mit der Bitte um Beurkundung:

1 Grundbuchstand und Vertragsgegenstand

Der Übergeber ist eingetragener Alleineigentümer des im Grundbuch von Kirchzellern Blatt 812 verzeichneten Grundbesitzes, Gemarkung Kirchzellern, Flur 4, Flurstück 18/7, Gebäude- und Freifläche sowie Landwirtschaftsfläche, groß insgesamt 2,84 ha, bestehend aus Wohnhaus, Scheune, ehemaligem Stallgebäude, Hofplatz, 2,4 ha Wiese und altem Obstgarten (nachstehend „Resthof“). In Abteilung II und Abteilung III des Grundbuchs sind keine Eintragungen vorhanden; Grundpfandrechte bestehen nicht.

2 Übertragung

Der Übergeber überträgt den in Ziffer 1 bezeichneten Resthof mit allen Bestandteilen und dem gesetzlichen Zubehör im Wege der vorweggenommenen Erbfolge auf die Übernehmerin. Die Beteiligten sind über den Eigentumsübergang einig und bewilligen und beantragen die Eintragung der Rechtsänderung in das Grundbuch.

3 Gegenleistungen und Vorbehalte

3.1 Die Übernehmerin verpflichtet sich, den Übergeber im Alter in zumutbarem Umfang zu unterstützen, insbesondere Einkäufe zu erledigen, Arztfahrten zu organisieren und ihn bei Behördenangelegenheiten zu begleiten. Eine bezifferte Pflege- oder Betreuungsvergütung wird nicht vereinbart. Die Verpflichtung zur Pflege in häuslicher Gemeinschaft besteht nur, soweit sie der Übernehmerin nach ihren persönlichen und beruflichen Verhältnissen zumutbar ist.

3.2 Der Übergeber behält sich ein **lebenslanges unentgeltliches Wohnungsrecht** an sämtlichen Räumen der Erdgeschosswohnung des Wohnhauses nebst Mitbenutzung von Hofplatz, Garten und Nebenräumen vor. Das Wohnungsrecht ist als beschränkte persönliche Dienstbarkeit in das Grundbuch einzutragen. Die Schönheitsreparaturen der Wohnung trägt der Übergeber, die Instandhaltung von Dach und Fach die Übernehmerin.

3.3 Der Übergeber ist berechtigt, die Obstwiese lebenslang weiter zu nutzen und die Erträge für sich zu behalten. Die Pachtzahlungen aus der Vermietung der Scheune stehen bis zu seinem Tod dem Übergeber zu.

3.4 Die Übernehmerin übernimmt ab Besitzübergang sämtliche öffentlichen Lasten und Abgaben des Grundbesitzes.

4 Rückforderungsrecht

Der Übergeber ist berechtigt, die Rückübertragung des Vertragsgegenstands zu verlangen, wenn

4.1 die Übernehmerin den Vertragsgegenstand ohne schriftliche Zustimmung des Übergebers ganz oder teilweise veräußert oder belastet,

4.2 über das Vermögen der Übernehmerin das Insolvenzverfahren eröffnet oder die Zwangsvollstreckung in den Vertragsgegenstand betrieben wird,

4.3 sich die Übernehmerin groben Undanks im Sinne des Gesetzes schuldig macht.

Zur Sicherung des bedingten Rückübertragungsanspruchs bewilligen und beantragen die Beteiligten die Eintragung einer **Rückauflassungsvormerkung** zugunsten des Übergebers in das Grundbuch.

5 Besitzübergang, Gewähr

Besitz, Nutzungen, Lasten und Gefahr gehen am 01.10.2019 auf die Übernehmerin über. Die Übertragung erfolgt unter Ausschluss jeder Sach- und Rechtsmängelhaftung, soweit gesetzlich zulässig; der Übergeber versichert, dass ihm versteckte Mängel nicht bekannt sind.

6 Gleichstellung, Anrechnung

Weitere Abfindungen an Abkömmlinge des Übergebers erfolgen aus Anlass dieser Übertragung nicht. Eine Anrechnungs- oder Ausgleichsbestimmung zugunsten oder zulasten des Sohnes Moritz Rieken enthält dieser Vertrag nicht.

7 Kosten, Geschäftswert

Die Kosten dieser Urkunde und ihres Vollzugs trägt die Übernehmerin. Für Gebührenzwecke wird der Geschäftswert mit **410.000,00 EUR** angegeben. Ein Verkehrswertgutachten liegt den Beteiligten nicht vor; der Wert beruht auf einer überschlägigen steuerlichen Einschätzung.

Vorgelesen vom Notar, von den Beteiligten genehmigt und eigenhändig unterschrieben:

gez. Helmut Rieken — gez. Alva Rieken — gez. Dr. Wilkens, Notar

Kanzleivermerk (RAin Dr. Kalkhorst, 30.06.2026): Der Vertrag nennt die Übergabe „vorweggenommene Erbfolge“. Der Mandant meint, die vorbehaltenen Nutzungen (Wohnungsrecht, Obstwiese, Scheunenpacht) zeigten, dass die wirtschaftliche Ausgliederung nie vollständig vollzogen wurde. Die Gegenseite meint, Pflegeverpflichtung und Übernahme der Instandhaltung seien echte Gegenleistung.

Immobilienwerte und Depotbewegungen

Maklereinschätzung Resthof 2026

Maklerbüro Bockelmann, Lüneburg, Kurzeinschätzung vom 20.06.2026:

Der Resthof Kirchgellersen wäre bei freier Veräußerung im Juni 2026 voraussichtlich zwischen 740.000,00 EUR und 820.000,00 EUR erzielbar. Werttreiber sind Baulandnähe, Scheune und große Gartenfläche. Wertmindernd wirken Sanierungsstau Dach, Elektrik und Heizung.

Baugrundstück Bardowick

Übertragung laut Grundbuch am 14.04.2021 von Helmut Rieken auf Alva Rieken. Kaufpreis nicht ersichtlich. Alva verkaufte 2023 eine Teilfläche für 228.000,00 EUR. Moritz vermutet, dass der Vater kein Geld erhielt.

Depot NordBank

Alte Steuerbescheinigung 2023 zeigt Kapitalerträge aus einem Depot auf Helmut Rieken in Höhe von 9.840,00 EUR. Im Nachlassverzeichnis fehlt ein Depot. Kontoauszüge Januar bis April 2026 zeigen keine Depotabrechnungen.

Streitige Bewertung

Die Berechnung braucht mehrere Wertstufen:

1. Aktiver Nachlass am Todestag.
2. Wert der Schenkungen im Zeitpunkt der Zuwendung.
3. Wert im Zeitpunkt des Erbfalls, falls niedriger.
4. Abzug echter Gegenleistungen.
5. Behandlung vorbehaltener Rechte und Nutzungen.

Auskunfts- und Wertermittlungsverlangen

Kanzlei Kalkhorst & Severin — Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte Am Berge 12 · 21335 Lüneburg · Telefon 04131 224480 · Telefax 04131 224481

Rechtsanwältin Dr. Svenja Kalkhorst, Fachanwältin für Erbrecht

Kanzlei Kalkhorst & Severin · Am Berge 12 · 21335 Lüneburg

Frau Alva Rieken Dorfstraße 11 21394 Kirchgellersen

Unser Zeichen: 224/26 K05 · Lüneburg, den 04.07.2026

Nachlass Helmut Rieken, verstorben am 18.05.2026 — Pflichtteils- und Pflichtteilsergänzungsansprüche Ihres Bruders Moritz Rieken; Auskunft und Wertermittlung

Sehr geehrte Frau Rieken,

hiermit zeige ich an, dass mich Ihr Bruder, Herr Moritz Rieken, mit der Wahrnehmung seiner rechtlichen Interessen beauftragt hat. Eine auf mich lautende Vollmacht liegt diesem Schreiben bei. Namens und in Vollmacht meines Mandanten mache ich Pflichtteils- und Pflichtteilsergänzungsansprüche nach dem Tod Ihres Vaters, Herrn Helmut Rieken, geltend.

Mein Mandant ist als Sohn des Erblassers pflichtteilsberechtigt. Nach dem uns vorliegenden Testament vom 17.11.2022 sind Sie Alleinerbin. Ich fordere Sie daher auf, bis zum

25.07.2026

Auskunft über den Bestand des Nachlasses durch Vorlage eines geordneten Nachlassverzeichnisses zu erteilen. Das Verzeichnis muss sämtliche Aktiva und Passiva zum Todestag sowie alle lebzeitigen Zuwendungen des Erblassers und pflichtteilsrelevanten Vorgänge der letzten zehn Jahre enthalten.

Insbesondere bitte ich um Vorlage folgender Unterlagen:

1. vollständige Grundbuchauszüge zum Resthof Kirchgellersen sowie zu den Grundstücken Bardowick und Reppenstedt,
2. die notariellen Verträge aus den Jahren 2019 und 2021 in vollständiger Ausfertigung,
3. Konto- und Depotauszüge der letzten zehn Jahre für sämtliche Konten und Depots des Erblassers, insbesondere bei der NordBank,
4. Belege zu den von Ihnen behaupteten Pflegeleistungen, Instandhaltungsaufwendungen und sonstigen Gegenleistungen,
5. eine Wertermittlung des Resthofs und der Baugrundstücke durch einen unabhängigen Sachverständigen,
6. Angaben und Belege zu der Zahlung von 35.000,00 EUR an Herrn Moritz Rieken im Jahr 2019 nebst einer etwaigen Anrechnungsbestimmung des Erblassers.

Ihre bisherige pauschale Mitteilung, der Nachlass sei wirtschaftlich verbraucht, genügt den gesetzlichen Anforderungen nicht. Sollte die Frist fruchtlos verstreichen, werde ich meinem Mandanten die gerichtliche Geltendmachung im Wege der Stufenklage empfehlen. Die dadurch entstehenden Kosten gingen zu Ihren Lasten.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Svenja Kalkhorst Rechtsanwältin, Fachanwältin für Erbrecht

Anlage: Vollmacht im Original

Entwurf Stufenklage (Arbeitsfassung der Kanzlei)

Kanzlei Kalkhorst & Severin — Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte Am Berge 12 · 21335 Lüneburg · Telefon 04131 224480

Unser Zeichen: 224/26 K05 · Entwurfsstand: 08.07.2026 — noch nicht eingereicht

Exporthinweis: Endfassung in Times New Roman, 11 pt, dezimale Gliederung.

An das

Landgericht Lüneburg — Zivilkammer — Am Ochsenmarkt 3 21335 Lüneburg

Klage im Wege der Stufenklage

des Herrn Moritz Rieken, Tischlermeister, Feldstraße 27, 21335 Lüneburg,

— Kläger —

Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwältin Dr. Svenja Kalkhorst, Kanzlei Kalkhorst & Severin, Am Berge 12, 21335 Lüneburg,

gegen

Frau Alva Rieken, Dorfstraße 11, 21394 Kirchgellersen,

— Beklagte —

wegen: Auskunft, Wertermittlung und Pflichtteil; vorläufiger Streitwert: 150.000,00 EUR.

Namens und in Vollmacht des Klägers erhebe ich Klage und werde beantragen:

1 Anträge erste Stufe

1.1 Die Beklagte wird verurteilt, dem Kläger Auskunft über den Bestand des Nachlasses des am 18.05.2026 verstorbenen Helmut Rieken, zuletzt wohnhaft Dorfstraße 11, 21394 Kirchgellersen, durch Vorlage eines geordneten Nachlassverzeichnisses zu erteilen, das sämtliche Aktiva und Passiva zum Todestag ausweist.

1.2 Die Beklagte wird verurteilt, dem Kläger Auskunft über sämtliche unentgeltlichen und teilentgeltlichen lebzeitigen Zuwendungen des Erblassers in den letzten zehn Jahren vor dem Erbfall sowie über sämtliche Zuwendungen an die Beklagte ohne zeitliche Begrenzung zu erteilen.

1.3 Die Beklagte wird verurteilt, den Wert des Resthofs Kirchgellersen (Grundbuch von Kirchgellersen Blatt 812) sowie der Grundstücke in Bardowick und Reppenstedt durch Vorlage eines Verkehrswertgutachtens eines unabhängigen Sachverständigen ermitteln zu lassen.

1.4 Die Beklagte wird verurteilt, Konto- und Depotauszüge des Erblassers für die letzten zehn Jahre vor dem Erbfall vorzulegen, soweit sie pflichtteilserhebliche Vorgänge betreffen.

2 Anträge zweite und dritte Stufe

2.1 Erforderlichenfalls: Die Beklagte wird verurteilt, die Richtigkeit und Vollständigkeit ihrer Auskünfte an Eides statt zu versichern.

2.2 Die Beklagte wird verurteilt, an den Kläger einen nach Erteilung der Auskunft noch zu beziffernden Pflichtteils- und Pflichtteilsergänzungsbetrag nebst Zinsen in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit Rechtshängigkeit zu zahlen.

3 Begründung

3.1 Der Kläger ist neben der Beklagten eines von zwei Kindern des verwitweten Erblassers und durch das eigenhändige Testament vom 17.11.2022 von der Erbfolge ausgeschlossen. Er ist daher pflichtteilsberechtigt.

3.2 Die Beklagte ist testamentarische Alleinerbin. Ihre bisherigen Angaben zum Nachlass erschöpfen sich in einer Aufstellung ohne Belege, die mit einem behaupteten „Pflege- und Haushaltsausgleich“ von 42.000,00 EUR endet und den Nachlass als „praktisch null“ darstellt. Ein Nachlassverzeichnis wurde trotz Aufforderung vom 04.07.2026 mit Fristsetzung zum 25.07.2026 nicht vorgelegt.

3.3 Es bestehen konkrete Anhaltspunkte für pflichtteilserhebliche lebzeitige Zuwendungen: die Übertragung des Resthofs Kirchgellersen auf die Beklagte mit Vertrag vom 22.08.2019 unter Vorbehalt von Wohnungsrecht, Nutzungen und Rückforderungsrechten, die Übertragung eines Baugrundstücks in Bardowick am 14.04.2021, der Verkauf einer Teilfläche durch die Beklagte im Jahr 2023 für 228.000,00 EUR sowie ungeklärte Abflüsse aus dem Depot des Erblassers bei der NordBank in den Jahren 2024 und 2025, darunter eine Überweisung von 50.000,00 EUR an die Beklagte mit dem Verwendungszweck „Ausgleich Übergabe“.

3.4 Beweis wird angetreten durch Vorlage des Testaments, des Übertragungsvertrags (UR-Nr. 811/2019 des Notars Dr. Wilkens, Lüneburg), der Unterlagen des NordBank-Nachlassservice vom 18.06.2026 sowie durch Zeugnis der Mitarbeiterin des Notariats, Frau Wiebke Martens.

3.5 Die genaue Bezifferung der Zahlungsstufe bleibt der Auskunft und Wertermittlung vorbehalten. Ob und in welcher Höhe die Zahlung von 35.000,00 EUR an den Kläger aus dem Jahr 2019 anzurechnen ist, wird nach Vorlage der Anrechnungsbestimmung zu klären sein; eine solche Bestimmung ist bislang nicht belegt.

Interner Bearbeitungshinweis: Vor Einreichung Grundbuchblatt Bardowick nachfordern und Zuständigkeit nach endgültigem Streitwert prüfen.

Bank- und Depotunterlagen

NordBank AG — Filiale Lüneburg, Nachlassservice An den Brodbänken 2 · 21335 Lüneburg

Vorgangsnummer NL-2026-4471 · Unterlagenstand: 18.06.2026

An: Rechtsanwältin Dr. Svenja Kalkhorst, Am Berge 12, 21335 Lüneburg (Vollmacht des Pflichtteilsberechtigten Moritz Rieken vom 26.06.2026 liegt vor; Auskunft nach Freigabe durch die Erbin beschränkt auf den nachstehenden Umfang)

Erblasser: **Helmut Rieken**, geboren am 04.01.1946, verstorben am 18.05.2026

Girokonto 44008921

Saldo am Todestag: 18.420,00 EUR. Auffällige Buchungen der letzten Jahre:

Datum	Buchung	Betrag	Hinweis
15.01.2024	Überweisung an Alva Rieken	-45.000,00 EUR	Verwendungszweck „Umbau Altenteil“
28.03.2024	Abhebung am Schalter	-12.500,00 EUR	veranlasst durch Bevollmächtigte Alva Rieken
02.09.2024	Überweisung Landmaschinen Röpke GmbH	-18.940,00 EUR	Rechnung ausgestellt auf „Hof Rieken“
05.11.2024	Gutschrift Depotverkauf	+54.682,40 EUR	siehe Depot
05.11.2024	Überweisung an Alva Rieken	-50.000,00 EUR	Verwendungszweck „Ausgleich Übergabe“
11.12.2024	Überweisung an Jannik Rieken (Enkel)	-8.000,00 EUR	Verwendungszweck „Führerschein und Auto“
19.02.2025	Barabhebung	-9.500,00 EUR	keine Empfängerangabe
03.04.2026	Gutschrift Pflegekasse	+728,00 EUR	monatlich wiederkehrend

Depot 660-192839

Wertpapier	Bestand 01.01.2024	Bestand 18.05.2026	Bewegung
Deka DividendenStrategie	1.240 Anteile	480 Anteile	Verkauf von 760 Anteilen am 05.11.2024
Bundesanleihe 2032	80.000,00 EUR nominal	80.000,00 EUR nominal	unverändert
NordAgrar AG	400 Stück	0 Stück	Depotübertrag an Alva Rieken am 17.07.2024

Der Verkauf der Deka-Anteile am 05.11.2024 erbrachte 54.682,40 EUR. Der Erlös wurde noch am selben Tag in Höhe von 50.000,00 EUR an Alva Rieken überwiesen (Verwendungszweck „Ausgleich Übergabe“). Eine schriftliche Vereinbarung hierzu liegt der Bank nicht vor. Für den Depotübertrag der NordAgrar-Aktien liegt lediglich der von Helmut Rieken unterzeichnete Übertragungsauftrag vor; ein Kaufpreis ist nicht vermerkt.

Vollmachten

Alva Rieken verfügte seit dem 12.08.2023 über eine transmortale Konto- und Depotvollmacht. Die Vollmacht enthält keine Beschränkung auf laufende Hof- oder Lebenshaltungskosten. Herr Moritz Rieken wurde zu keinem Zeitpunkt als Bevollmächtigter geführt.

Hinweis des Nachlassservice

Die Empfänger der Barabhebungen vom 28.03.2024 und 19.02.2025 kann die Bank nicht benennen. Weitere Konto- und Depotauszüge für den Zehnjahreszeitraum werden gegen Erstattung der Auslagen zur Verfügung gestellt, sobald eine Freigabe der Erbin oder ein gerichtlicher Titel vorliegt.

Kanzleivermerk: Für die Pflichtteilsergänzung ist zu klären, ob die Abhebungen tatsächlich für Pflege, Hofunterhalt und Lebensbedarf verwendet wurden oder ob weitere Zuwendungen an Alva, den Enkel Jannik oder Dritte vorliegen. Auffällig: Die Bundesanleihe (80.000,00 EUR nominal) bestand am Todestag fort, fehlt aber in der Nachlassaufstellung der Erbin (Stück 02).

Sterbeurkunde (beglaubigte Abschrift)

Hansestadt Lüneburg — Der Oberbürgermeister — Standesamt Am Ochsenmarkt 1 · 21335 Lüneburg
· Telefon 04131 3090

Sterbeurkunde

Sterberegister-Nr. **S 412/2026**

Angabe	Eintrag
Familienname	Rieken
Vorname	Helmut
Geburtstag	04.01.1946
Geburtsort	Kirchgellersen
Letzter Wohnort	Dorfstraße 11, 21394 Kirchgellersen
Familienstand	verwitwet seit dem 09.03.2018 von Marianne Rieken, geborene Cordes
Sterbetag	18.05.2026
Sterbeort	Lüneburg (Städtisches Klinikum)

Der Tod wurde am 19.05.2026 durch das Städtische Klinikum Lüneburg angezeigt.

Lüneburg, den 20.05.2026

Die Standesbeamtin gez. Freytag

(Siegel der Hansestadt Lüneburg)

Anforderungsvermerk der Kanzlei: Beglaubigte Abschrift angefordert am 24.06.2026 zum Zeichen 224/26 K05, eingegangen am 29.06.2026. Original verbleibt in der Handakte.

Eröffnungsniederschrift und Übersendungsschreiben des Nachlassgerichts

Amtsgericht Lüneburg — Nachlassgericht Am Ochsenmarkt 3 · 21335 Lüneburg · Telefon 04131 2020

Geschäftszeichen: **4 VI 218/26** · Lüneburg, den 10.06.2026

Herrn Moritz Rieken Feldstraße 27 21335 Lüneburg

Nachlasssache Helmut Rieken, verstorben am 18.05.2026; Bekanntgabe einer Verfügung von Todes wegen

Sehr geehrter Herr Rieken,

in der oben bezeichneten Nachlasssache übersende ich Ihnen als gesetzlich in Betracht kommendem Erben eine beglaubigte Abschrift der eröffneten Verfügung von Todes wegen nebst Eröffnungsniederschrift. Ich weise darauf hin, dass mit der Bekanntgabe die Frist zur Ausschlagung der Erbschaft zu laufen beginnt, soweit Sie durch die Verfügung als Erbe berufen sind. Über Pflichtteilsrechte entscheidet das Nachlassgericht nicht.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Behrens, Justizamtsinspektor als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle

Eröffnungsniederschrift (Abschrift)

Amtsgericht Lüneburg, Geschäftszeichen 4 VI 218/26

Gegenwärtig: Richterin am Amtsgericht Dr. Scholz als Nachlassrichterin, Justizamtsinspektor Behrens als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle.

Lüneburg, den 05.06.2026

In der Nachlasssache **Helmut Rieken**, geboren am 04.01.1946, verstorben am 18.05.2026, zuletzt wohnhaft in Kirchgellersen, wurde heute die nachstehend bezeichnete Verfügung von Todes wegen eröffnet:

1. Eigenhändiges Testament vom **17.11.2022**, abgeliefert am 28.05.2026 durch Frau Alva Rieken. Das Testament besteht aus einem Blatt, ist durchgehend handschriftlich verfasst, mit Ort und Datum versehen und mit „Helmut Rieken“ unterschrieben.

Der wesentliche Inhalt lautet: Einsetzung der Tochter Alva Rieken zur Alleinerbin; der Sohn Moritz Rieken soll nichts erhalten, weil er bereits zu Lebzeiten unterstützt wurde und den Kontakt abgebrochen hat.

Weitere Verfügungen von Todes wegen sind nicht in amtlicher Verwahrung und wurden nicht abgeliefert. Die Beteiligten erhalten beglaubigte Abschriften.

gez. Dr. Scholz — gez. Behrens

Grundbuchauszug Kirchgellersen Blatt 812 (unbeglaubigter Abdruck)

Amtsgericht Lüneburg — Grundbuchamt Am Ochsenmarkt 3 · 21335 Lüneburg

Grundbuch von **Kirchgellersen**, Blatt **812** · Abdruck vom 22.06.2026, erteilt an das Notariat Dr. Wilkens, Lüneburg

Bestandsverzeichnis

Lfd. Nr.	Gemarkung, Flur, Flurstück	Wirtschaftsart und Lage	Größe
1	Kirchgellersen, Flur 4, Flurstück 18/7	Gebäude- und Freifläche, Landwirtschaftsfläche, Dorfstraße 11	2,84 ha

Erste Abteilung (Eigentümer)

Lfd. Nr.	Eigentümer	Grundlage der Eintragung
2	Rieken, Alva, geboren am 12.09.1981	Auflassung vom 22.08.2019, eingetragen am 04.11.2019

Voreigentümer (gerötet): Rieken, Helmut, geboren am 04.01.1946; eingetragen am 12.06.1979 aufgrund Erbfolge.

Zweite Abteilung (Lasten und Beschränkungen)

Lfd. Nr.	Eintragung
1	Wohnungsrecht an der Erdgeschosswohnung des Wohnhauses nebst Mitbenutzungsrechten für Helmut Rieken, geboren am 04.01.1946; eingetragen am 04.11.2019 aufgrund Bewilligung vom 22.08.2019 (UR-Nr. 811/2019, Notar Dr. Wilkens, Lüneburg)
2	Rückauflassungsvormerkung für Helmut Rieken, geboren am 04.01.1946; eingetragen am 04.11.2019 aufgrund Bewilligung vom 22.08.2019

Dritte Abteilung (Hypotheken, Grundschulden, Rentenschulden)

Keine Eintragungen.

Kanzleivermerk (224/26 K05): Die Rechte Abteilung II Nr. 1 und Nr. 2 sind mit dem Tod des Berechtigten am 18.05.2026 gegenstandslos geworden; Löschung ist noch nicht beantragt. Für die Bewertung der Zuwendung sind Bestand und Wert der Vorbehaltsrechte zum Übertragungsstichtag und zum Erbfall gesondert zu erfassen.

Handschriftlicher Vermerk zur Zahlung von 35.000,00 EUR (Abschrift) nebst Kontobeleg

1 Abschrift des handschriftlichen Vermerks

Vorgelegt von Alva Rieken mit Schreiben vom 12.06.2026 als Fotokopie eines karierten DIN-A5-Blattes. Der Text lautet wörtlich:

„Kirchgellersen, 3.6.2019

Moritz bekommt von mir 35.000 Euro für den Umbau seiner Werkstatt. Damit ist für mich die Sache mit dem Hof erledigt. Er weiß, warum.

H. Rieken"

Das Blatt trägt keine weitere Unterschrift und keinen Zusatz. Ob es sich um die vollständige Vorder- und Rückseite handelt, ist der Kopie nicht zu entnehmen.

2 Kontobeleg

Auszug aus dem Girokonto des Erblassers bei der NordBank (Konto 44008921), vorgelegt durch den Nachlassservice:

Datum	Buchung	Betrag	Verwendungszweck
14.06.2019	Überweisung an Moritz Rieken	-35.000,00 EUR	„Werkstatt"

3 Angaben des Mandanten

Herr Moritz Rieken bestätigt den Erhalt der 35.000,00 EUR im Juni 2019. Nach seiner Erinnerung war die Zahlung ein Zuschuss zum Umbau der Tischlerei, über den nie ein schriftlicher Vertrag geschlossen wurde. Von dem Vermerk vom 03.06.2019 habe er bis zum Schreiben seiner Schwester nichts gewusst. Eine Erklärung des Vaters, die Zahlung solle auf den Pflichtteil angerechnet werden, sei ihm gegenüber nie abgegeben worden — weder bei der Übergabe noch später.

4 Position der Gegenseite

Alva Rieken versteht den Vermerk als Beleg dafür, dass Moritz „seinen Teil schon bekommen" habe und sich Ansprüche wegen des Hofes erledigt hätten. Ob der Vermerk vor oder nach der Zahlung entstand und ob Moritz ihn jemals gesehen hat, ist zwischen den Geschwistern streitig.

Ortstermin Resthof Rieken

Kirchgellersen, Dorfstraße 11, 25.06.2026, 15:00 bis 16:35 Uhr

Anwesend: Moritz Rieken, Alva Rieken, Sachverständiger Kröger (öffentlich bestellt für Landwirtschaftsflächen),

Rechtsanwältin der Erbin (RAin Petra Ohlendorf, Uelzen) zeitweise telefonisch zugeschaltet

Protokoll: RAin Dr. Kalkhorst

Gebäude:

- Wohnhaus Baujahr um 1958, Heizung 2019 modernisiert, Dach nicht gedämmt, Elektrik in Teilen aus den 1970er Jahren.
- Altenteilwohnung im Erdgeschoss: zwei Zimmer, Küche, Bad, eigener Eingang vom Hof.
- Ehemaliger Kuhstall, seit 2017 Lager und Werkstatt.
- Scheune mit undichtem Westgiebel, aber nutzbar für Maschinen; laut Alva Rieken derzeit teilweise an einen Lohnunternehmer verpachtet.

Maschinen und Inventar:

- Deutz-Fahr Traktor, Erstzulassung 1998, betriebsbereit, geschätzter Marktwert laut Kröger 14.000,00 bis 18.000,00 EUR.
- Anhänger Unsinn, Baujahr 2012, guter Zustand.
- Brennholzspalter, nach Angabe von Alva Rieken 2021 gemeinsam mit dem Vater angeschafft.
- Werkstattwerkzeuge, überwiegend alt, aber umfangreich.
- Keine Milchkühe mehr seit 2009. Zwei Pensionspferde auf der Weide; der Vertrag mit der Nachbarin wurde schriftlich nicht vorgelegt.

Nutzung:

Alva Rieken bewohnt das Haupthaus mit ihrem Sohn Jannik. Die Altenteilwohnung wurde nach dem Tod des Vaters nicht geräumt. Im Wohnzimmer liegen noch persönliche Unterlagen, Medikamente und Fotoalben. Moritz Rieken erhielt bislang keinen Schlüssel.

Streitpunkte vor Ort:

Moritz Rieken meint, der Hof sei schon 2019 deutlich mehr wert gewesen als die in der Urkunde genannten 410.000,00 EUR, weil die Ortsrandlage und zwei mögliche Bauplätze nicht berücksichtigt seien. Alva Rieken entgegnet, der Hof sei "nur Kosten" gewesen; sie habe Pflege, die Dachreparatur 2023 und die laufende Instandhaltung übernommen. Belege für Pflegezeiten und Investitionen wurden zum Termin nicht vollständig gezeigt; RAin Ohlendorf kündigte eine Aufstellung "nach der Ernte" an.

Der Sachverständige wies darauf hin, dass die Maklereinschätzung vom 20.06.2026 (740.000,00 bis 820.000,00 EUR) ohne Innenbesichtigung erstellt wurde und den Zustand von Elektrik und Heizung pauschal ansetzt. Ein Verkehrswertgutachten mit Stichtagen 22.08.2019 und 18.05.2026 wurde angeregt; eine Beauftragung kam nicht zustande, weil die Kostenteilung streitig blieb.

Von	"Notariat Dr. Wilkens, Am Sande" <kanzlei@notariat-wilkens-lueneburg.example>
An	Moritz Rieken <moritz.rieken@example.invalid>
Datum	Tue, 23 Jun 2026 09:33:20 +0200
Betreff	Hofuebertragung Rieken - Grundbuchstand und Urkundenverzeichnis (UR-Nr. 811/2019)

Sehr geehrter Herr Rieken,

auf Ihre Nachfrage vom 19.06.2026 teilen wir mit, dass die Hof■■■bertragung vom 22.08.2019 in unserer Urkundenrolle unter Nr. 811/2019 gef■■■hrt wird. Vertragsbeteiligte waren Ihr Vater Helmut Rieken als ■■■bergeber und Ihre Schwester Alva Rieken als ■■■bernehmerin.

Nach dem uns vorliegenden Grundbuchauszug von Kirchgellersen Blatt 812 ist Alva Rieken seit dem 04.11.2019 als Eigent■■■merin eingetragen. In Abteilung II sind ein lebenslanges Wohnungsrecht zugunsten Helmut Rieken sowie eine R■■■ckauflassungsvormerkung eingetragen. Die R■■■ckauflassung betrifft insbesondere Ver■■■u■■■erung oder Belastung ohne Zustimmung, Insolvenz der ■■■bernehmerin und groben Undank. Abteilung III ist lastenfrei.

Der Vertrag enth■■■lt au■■■erdem:

- eine Unterst■■■tzungs- und Versorgungsverpflichtung der ■■■bernehmerin im h■■■uslichen Bereich, soweit zumutbar, ohne bezifferte Verg■■■tung,
- den Vorbehalt der Obstwiesennutzung und der Pachtzahlungen aus der Scheune zugunsten des ■■■bergebers auf Lebenszeit,
- eine Gleichstellungsklausel: "Weitere Abfindungen an Abk■■■mmlinge des ■■■bergebers erfolgen aus Anlass dieser ■■■bertragung nicht."

Eine Bewertung des Hofes wurde in der Urkunde nicht vorgenommen. Es findet sich nur der Gesch■■■ftswert f■■■r Geb■■■hrenzwecke von 410.000,00 EUR. Dieser Wert beruht auf einer ■■■berschl■■■gigen steuerlichen Einsch■■■tzung und ersetzt kein Verkehrswertgutachten.

Eine einfache Abschrift der Urkunde ■■■bersenden wir Ihrer Verfahrensbevollm■■■chtigten mit gesonderter Post. Die Urkunde zur ■■■bertragung des Grundst■■■cks in Bardowick vom 14.04.2021 (UR-Nr. 233/2021) wurde ebenfalls hier beurkundet; insoweit bitten wir um Nachweis der Berechtigung, bevor wir Abschriften erteilen.

Mit freundlichen Gr■■■■■■en

Im Auftrag
Wiebke Martens
Notariat Dr. Wilkens, Am Sande 9, 21335 L■■■neburg
Telefon 04131 40110

Datei: 06_berechnungspfad_pflichtteil.csv

position	wert_min	wert_max	streitpunkt	beleg
aktivnachlass_giro_hausrat	24220.00	24220.00	weitere Konten fehlen	Alva Schreiben
beerdigungskosten	-8900.00	-8900.00	grundsatzlich abzugsfaehig	Rechnung fehlt
pflegeausgleich_alva	0.00	-42000.00	Anspruch und Hoehe bestritten	keine Belege
resthof_schenkung_2019	410000.00	820000.00	Wert und Vorbehaltsrechte	Notarvertrag Makler
baugrundstueck_2021	228000.00	260000.00	Kaufpreis an Vater unklar	Grundbuch Verkauf
depot_abfluss_2024	0.00	180000.00	Depotbestand ungeklaert	Steuerbescheinigung
zahlung_moritz_35000	-35000.00	-35000.00	Anrechnung streitig	handschriftlicher Vermerk
pflichtteilsquote	0.25	0.25	zwei Kinder kein Ehegatte	Stammbaum